Condizioni generali di assicurazione dei rischi informatici — edizione 01/2025

AURELIA ASSICURAZIONI S.p.A. — Direzione Rischi Tecnologici via Pantano 26, 20122 Milano — Ed. CG-CYB 01/2025 — pagine 1-9

Art. 1 — Oggetto del contratto e documenti che lo compongono

1.1 Con il presente contratto l'Assicuratore si obbliga, verso pagamento del premio, a rivalere l'Assicurato del danno patrimoniale prodotto da un Evento informatico che colpisca il Sistema informatico dell'Assicurato, nei limiti, con le franchigie e alle condizioni risultanti dalla scheda di polizza, dalle appendici e dai seguenti articoli.

1.2 Il contratto è composto dalla scheda di polizza, dalle appendici e dalle condizioni particolari eventualmente sottoscritte e dalle presenti condizioni generali. Le appendici prevalgono sulle presenti condizioni per le materie da esse regolate; la scheda di polizza prevale sulle presenti condizioni nelle parti da essa espressamente derogate.

1.3 Per quanto non regolato dal contratto valgono le disposizioni di legge in materia di assicurazione.

Art. 2 — Definizioni

Assicurato: il soggetto indicato nella scheda di polizza e le società da esso controllate ivi elencate.

Evento informatico: l'accesso non autorizzato, l'uso non autorizzato, la diffusione di programmi nocivi, la sottrazione o l'alterazione di credenziali, l'indisponibilità o la cifratura di dati o di sistemi, la sottrazione di dati, comunque determinati e da chiunque commessi, esclusi i soggetti indicati all'art. 5.

Sinistro: l'insieme delle conseguenze indennizzabili di un medesimo Evento informatico o di una serie di Eventi informatici tra loro collegati per origine, tecnica o soggetto agente. Più Eventi collegati costituiscono un solo Sinistro e si considerano avvenuti alla data del primo di essi.

Scoperta: il momento in cui un dirigente, un responsabile di funzione o l'addetto alla sicurezza informatica dell'Assicurato ha per la prima volta conoscenza di fatti che rendono ragionevolmente probabile un Evento informatico.

Dati: le informazioni, i programmi, le configurazioni e gli archivi elettronici dell'Assicurato o da esso detenuti, quale che ne sia il supporto.

Interruzione di attività: la sospensione o la riduzione dell'attività dell'Assicurato che sia conseguenza diretta di un Evento informatico e che abbia una durata continuativa superiore al periodo di attesa.

Margine di contribuzione: i ricavi al netto dei costi variabili correlati, e cioè dei costi che l'Assicurato non sostiene quando i ricavi non si realizzano, tra i quali il costo di acquisto della merce non venduta, le provvigioni e le commissioni sulle vendite, i costi di spedizione, imballaggio e incasso.

Riscatto: la somma richiesta da terzi, in qualunque forma o valuta, per la restituzione della disponibilità di Dati o di sistemi, per la loro decifratura o per la mancata divulgazione di Dati sottratti.

Sistema informatico: gli apparati, le reti, i programmi e i servizi, anche erogati da terzi, utilizzati dall'Assicurato per la propria attività.

Art. 3 — Garanzie

3.1 Costi di gestione dell'incidente

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato dei costi necessari e documentati sostenuti per fronteggiare un Evento informatico, e in particolare: analisi tecnica e forense sull'origine e sull'estensione dell'Evento; contenimento, isolamento e bonifica dei sistemi; ripristino dei presidi di sicurezza; adempimenti di notifica e di comunicazione imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, comprese le comunicazioni agli interessati e il servizio di assistenza a essi dedicato; assistenza per la gestione dei rapporti con le autorità.

I costi sono indennizzabili a condizione che l'incarico ai fornitori sia stato preventivamente concordato con l'Assicuratore. Nei casi di urgenza, quando l'attesa del consenso comporterebbe un aggravamento del danno, l'Assicurato può conferire l'incarico dandone comunicazione all'Assicuratore entro tre giorni lavorativi e

chiedendone la ratifica; l'Assicuratore valuta la ratifica sulla base della necessità dell'intervento e della congruità dei costi.

Restano estranei alla presente garanzia i costi di miglioramento o di potenziamento del Sistema informatico rispetto allo stato precedente all'Evento e le perdite di reddito, che sono regolate dall'art. 3.3.

3.2 Ricostituzione di Dati, programmi e configurazioni

Sono indennizzabili i costi di ricostituzione, decifratura o reinserimento dei Dati e di reinstallazione dei programmi e delle configurazioni, nei limiti di quanto necessario a riportare il Sistema informatico allo stato funzionale precedente l'Evento.

3.3 Interruzione di attività

3.3.1 L'Assicuratore indennizza la perdita subita dall'Assicurato per l'Interruzione di attività conseguente a un Evento informatico, nonché le maggiori spese sostenute per contenere la durata dell'interruzione, purché non superiori alla perdita evitata.

3.3.2 La garanzia opera se l'interruzione si protrae per un periodo continuativo superiore a 24 ore, decorrenti dall'inizio dell'interruzione; il periodo di attesa resta a carico dell'Assicurato. Un diverso periodo di attesa può essere indicato nella scheda di polizza, e in tal caso si applica quello ivi indicato.

3.3.3 La perdita è determinata sul Margine di contribuzione non realizzato nel periodo indennizzabile, con riferimento all'andamento dei dodici mesi precedenti l'Evento, agli scostamenti stagionali e ai risultati conseguiti dopo il ripristino. Si tiene conto dei ricavi recuperati, in tutto o in parte, mediante vendite differite, canali alternativi o riprese di ordini successive al ripristino, e dei costi variabili che l'Assicurato non ha sostenuto durante l'interruzione.

3.3.4 Il periodo indennizzabile decorre dal termine del periodo di attesa e cessa con il ripristino delle condizioni di normale operatività, e in ogni caso non oltre il periodo di indennizzo massimo indicato nella scheda di polizza.

3.4 Estorsione informatica

Sono indennizzabili i costi di consulenza e di negoziazione sostenuti con il preventivo consenso dell'Assicuratore per fronteggiare una richiesta estorsiva. Non sono indennizzabili le somme corrisposte a titolo di Riscatto, in qualunque forma o valuta versate, né le somme comunque pagate a chi abbia determinato l'Evento informatico o abbia con esso concorso.

3.5 Responsabilità verso terzi e violazione di dati personali

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, per la perdita, la diffusione o il trattamento illecito di dati personali o di informazioni riservate di terzi conseguenti a un Evento informatico, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile.

3.6 Spese di difesa e di assistenza legale

Sono indennizzabili, nei limiti della scheda di polizza, le spese di assistenza legale sostenute con il consenso dell'Assicuratore per la gestione delle richieste di terzi e dei procedimenti delle autorità di controllo.

3.7 Frode informatica

Sono indennizzabili le perdite pecuniarie dirette derivanti da disposizioni di pagamento impartite dall'Assicurato in conseguenza di istruzioni fraudolente trasmesse per via informatica.

Art. 4 — Massimale, sublimiti, franchigia

4.1 Il massimale aggregato indicato nella scheda di polizza costituisce il limite della prestazione dell'Assicuratore per tutti i Sinistri del periodo di assicurazione e per l'insieme delle garanzie. Esso non si ricostituisce dopo il pagamento di un indennizzo.

4.2 I limiti indicati nella scheda di polizza per le singole garanzie operano all'interno del massimale aggregato e non in aggiunta a esso.

4.3 La franchigia indicata nella scheda di polizza si applica per Sinistro, secondo la nozione dell'art. 2, e resta a carico dell'Assicurato. Quando un Sinistro interessa più garanzie la franchigia è imputata all'importo complessivamente indennizzabile.

Art. 5 — Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia i Sinistri e le conseguenze derivanti da:

5.1 atti dolosi o intenzionalmente diretti a produrre il danno, commessi dall'Assicurato, dai suoi amministratori, dai suoi legali rappresentanti o dai dirigenti preposti al Sistema informatico, ovvero da questi consapevolmente tollerati; resta fermo quanto disposto dall'art. 1900 del codice civile;

5.2 guerra, insurrezione, occupazione militare, requisizione o atti di autorità;

5.3 danni materiali e diretti a cose e a persone, comprese le apparecchiature, salvo il costo di riscrittura dei supporti previsto dall'art. 3.2;

5.4 usura, obsolescenza, vizi progettuali dei programmi già noti all'Assicurato e da questi non rimediati, guasti meccanici o elettrici non conseguenti a un Evento informatico;

5.5 interruzioni delle forniture di energia elettrica o di connettività non conseguenti a un Evento informatico che abbia colpito il Sistema informatico dell'Assicurato;

5.6 ammende e pene pecuniarie di natura penale, nonché somme aventi carattere punitivo non assicurabili secondo la legge italiana;

5.7 perdite di valore di attività finanziarie, di valute virtuali detenute dall'Assicurato e di strumenti rappresentativi di crediti;

5.8 mancata sottoscrizione o mancato rinnovo di licenze e contratti di manutenzione, quando l'Evento sia conseguenza esclusiva di tale omissione;

5.9 attività svolte stabilmente in territori nei quali all'Assicuratore è preclusa l'operatività.

Art. 6 — Obblighi dell'Assicurato in materia di sicurezza informatica

6.1 L'Assicurato mantiene in funzione l'autenticazione a più fattori per gli accessi remoti al Sistema informatico, per gli accessi con privilegi di amministrazione e per la posta elettronica aziendale.

6.2 L'Assicurato applica gli aggiornamenti di sicurezza qualificati come critici dal fornitore entro trenta giorni dalla pubblicazione, salvo diverso termine motivato da esigenze di continuità documentate.

6.3 L'Assicurato effettua copie di sicurezza giornaliere dei Dati necessari alla propria attività, mantiene almeno una copia non accessibile dalla rete di produzione e verifica l'effettiva possibilità di ripristino mediante test di ripristino con periodicità almeno trimestrale. Di ciascun test è conservata evidenza documentale, con indicazione della data, dei sistemi provati e dell'esito.

6.4 L'Assicurato eroga al personale formazione periodica sul riconoscimento dei messaggi ingannevoli e sulla gestione delle credenziali.

6.5 L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo non determina di per sé la perdita della garanzia. L'indennizzo è ridotto, o non è dovuto, nella misura in cui l'inosservanza abbia inciso sul verificarsi dell'Evento informatico, sulla sua estensione o sull'entità del danno. L'incidenza è accertata sulla base degli esiti tecnici del Sinistro.

Art. 7 — Denuncia del Sinistro e obblighi dell'Assicurato

7.1 L'Assicurato denuncia il Sinistro all'Assicuratore senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla Scoperta, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella scheda di polizza, indicando data e ora della Scoperta, i sistemi interessati, le misure adottate e una prima stima delle conseguenze.

7.2 L'Assicurato fa quanto è in suo potere per contenere il danno, conserva le tracce tecniche utili all'accertamento e non altera lo stato dei sistemi oltre quanto necessario al ripristino e alla continuità dell'attività.

7.3 Una eventuale richiesta estorsiva è comunicata all'Assicuratore immediatamente e comunque prima di ogni contatto con l'autore della richiesta.

7.4 L'Assicurato fornisce all'Assicuratore, su richiesta, i registri tecnici, la documentazione dei presidi di sicurezza, i contratti con i fornitori coinvolti, le fatture e i dati contabili necessari alla quantificazione.

Art. 8 — Gestione del Sinistro

8.1 L'Assicuratore può incaricare periti e consulenti tecnici, che accedono ai sistemi e alla documentazione con la collaborazione dell'Assicurato.

8.2 La richiesta di documenti, l'incarico peritale e ogni attività istruttoria non comportano riconoscimento della garanzia né rinuncia a eccezioni.

8.3 L'Assicuratore comunica per iscritto le proprie determinazioni sull'indennizzabilità entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Art. 9 — Dichiarazioni relative al rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe prestato il proprio consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni sono regolate dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Art. 10 — Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'indennizzabilità e quantificato il danno, l'Assicuratore paga entro trenta giorni dalla definizione, anche a mezzo di acconti su importi già accertati. L'indennizzo è liquidato al netto dell'imposta sul valore aggiunto quando questa sia recuperabile dall'Assicurato.

Art. 11 — Foro competente e rinvio

Per le controversie relative al contratto è competente il tribunale del luogo di residenza o di sede del Contraente. Per quanto non previsto si rinvia alla legge italiana.

Milano, 1 gennaio 2026

Aurelia Assicurazioni S.p.A. — Direzione Rischi Tecnologici